

מסורת הש"ם

א) לקמן מ. מסות ב.;
ב) יבמות ד.ג. א לקמן פו.;
ד) [לקמן לה.], ה) סנהדרין ע"ו [ע"ש], ו) לקמן כג.,
ז) לקמן לא.;
ח) לקמן קטיו, ט) [ויקרא ד.], י) [רש"י, א.] גי' רש"י כדא כו' ופירוש על המוכר קא' והיא שאלוקא יטול לומר שקול כך מוחי היכא שהוא ממוזק ועיין משנות רלב"ג,



תורה אור השלם

- אם כפר ירשת עֲלֶיךָ וְתָנוּן פֶּדֶן נַפְשִׁי כִּבֵּל אֲשֶׁר יִרְשֶׁת עָלָיִךְ;

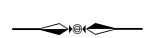
- שמות כא ל
- כי יִצְּצוּ אֲנָשִׁים יָחִידוּ אִישׁ וְאָחִיו וְקָרְבָּה אֶשֶׁת הָאָחִיר לְהַצִּיל אֶת אִשְׁתּוֹ מִיַּד מַכְהוּ וְלִשְׁלֹחַ יָדָהּ וְהַחֲזִיקָהּ בַּמִּבְשִׁי;

דברים כה יא



מוסף רש"י

פטורין. שאין ידוע על ידי מי נטלה (ועי' י.). ונתקע באשה חייב בד' דברים. נזק וזכר ופיס ושת, כדלמך כהנולק (לקמן פה:). פגע תחת פלע לרבות השוגג כמזיד ואונס כולנו (יבמות ד.). וביבמתו לא קנה. דלא אטין לנאיא (שם). כבש עליו כו' או לתוך המים. כש, כרמי'ר נלע"ו, אחו' רלשו' של פטרו ומקופי גמים כזי שלא יוכל להרים רלשו ונענע ומת (פטהדרין ש:). הדרן עלך ביצד הרגל זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. ופגע זו מה (לקמן לא.). אין לו אלא שברו. שבר כלי ושכר פעולה (לקמן קטו:).



רבינו חננאל

לר' יהודה בן בתירה המקבלי בסיוף חייב שקרוב מיתתו, וחוזרין פטור. בא שור וקובילו בקניניו והנהו חלוקת ר' ישמעל בנו שלר' יוחנן בן בורקה [ורבנן] היא. דתניא ונתן פדיון נפשו, דמי נזיק. ר' ישמעל אומ' דמי מוזיק. לרבנן דאמרי דמי נזיק, חייב בעל השור כסופר שהרי שורו הרג לר' ישמעל דאמ' דמי מוזיק, פ' המזיק הוא היה חייב מיתה מפני שלא שמר שורו כחלו הוא הרג, ורחמ' חס עליה לשלם כופר לפי שלא עשה מעשה בידים. והכא אפי' הוא בעצמו בכי האי גונא לא היה מתחייב, דהא רבנן דפלגינ' עליה דר' יהודה בן בתירה פטרי ליה, וכל שכן על שורו. אמ' רבה היה ישן בראש הגג ונפל ונתקע באשה או כיצא בה והזיק חייב בד' דברים דקיימ' לן אין קישוי אלא מרדנת, והנה כאלו יש ידיעה וכוונה

ביצד הרגל פרק שני בבא קמא

פטורין. דענינן שיכּה כל נפש אדם^(י) כל הנפש ואין כאן מכה כל

הנפש ופטורים ממיתה. לר' יהודה בן בתירה חייב זה שקיצלו בסייף מפני שקירב את מיתתו: **כל שור. מועד: וקצלו בקרניו**. ומת: **פלוגתא דר' ישמעאל ורצנן**. לענין כופר לר' ישמעאל דלמר כופר

פטורין ר' יהודה בן בתירה אומר בזה אחר זה האחרון חייב מפני שקירב מיתתו בא שור וקבלו בקרניו פלוגתא דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא ורבנן דתניא^(יב) ונתן פדיון נפשו דרמי נזיק ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר דמי מוזיק^(יג) ואומר רבה נפל מראש הגג ונתקע באשה חייב בד' דברים יביבמתו לא קנה חייב בנזק בצער בריפוי בשבת אבל בשת לא דתנן^(יד) אינו חייב על הבשת עד שיהא מתכוין ואמר רבה ינפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה והזיק ובייש חייב על הנזק ופטור בד' דברים הברוח מצויה והזיק ובייש חייב בד' דברים ופטור על הבשת ואם נתהפך חייב אף על הבשת דתניא ממשמע שנאמר ושלחה ידה אינו יודע שהחזיקה מה ת"ל והחזיקה לומר לך יכיוון ששנתכוין להזיק אע"פ שלא נתכוין לבייש ואמר רבה הניח לו גחלת על לבו ומת פטור ע"ל בגדו וגשרף חייב אמר רבא תרווייהו תננהי על לבו דתנן^(טו) יבש עליו לתוך האור או לתוך המים ואינו יכול לעלות משם ומת חייב ידחפו לתוך האור או לתוך המים ויכול לעלות משם ומת פטור בגדו דתנן^(טז) קרע את כסותי שבר את כדי חייב על מנת לפטור פטור בעי רבה הניח גחלת על לב עבדו מהו כגופו דמי או כממונו דמי אם תמצא לומר כגופו דמי שורו מהו הדר פפשטה עבדו כגופו שורו כממונו:

הדרן עלך ביצד הרגל

הבניח את הכד ברה"ר ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור ואם הזיק בה בעל החבית חייב בנזקו: **גמ'** פתח בכד וסיים בחבית ורתנן גמי זה בא בחביתו וזה בא בקורתו נשברה כדו של זה בקורתו של זה פטור פתח בחבית וסיים בכד ורתנן גמי יזה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו של דבש נסדקה חבית של דבש ושפך זה יינו והציל את הדבש לתוכו אין לו אלא

שכרו פתח בכד וסיים בחבית אמר רב פפא היינו כד היינו חבית למאי נפקא מינה למקח וממכר היכי דמי אילימא באתרא דכדא לא קרו חבית וחבית לא קרו כדא הא לא קרו לא צריכא דרובא קרו לה לכדא כדא ולחביתא חביתא ואיכא גמי דקרו לחביתא כדא ולכדא חביתא מהו דתימא זיל בתר רובא קב"ל

מודיעים פריך וי"ל דלא שייכא הכא הודעת דמים דקרוצים דמי הכד לדמי החצית א"ג שמכר ולא שיך לומר כזה הודעת דמים כלל ומיירי דאית ליה זוזי דלא שיך לומר שקול י כדך צוזון ולספרים דגרסי בהפפרה ובהמוכר פירות אי דליתנהו להנך זוזי כרין לאוקמי שיש ללוקח מעות המכר והקנה לו אגב קרקע או אחר כך הולכו הכדים והחציות אי גמי הכי פירושן מהו דתימא זיל בתר רובא אלא אחר הרוז אע"פ שהדמים מסייעים למוחזק קמ"ל וה"ה דהוי גמי למימר איפסא מהו דתימא זיל בתר חזקה קמ"ל דאין הולכין בתר חזקה אלא אחר הרוז אם הדמים מסייעין לרוז אלא משום דמתניתין מוכחא דבא להשמיענו דלא אזלינן בתר רובא דכד וחצית חדא נינהו ולפי זה אחי שפיר טפי אליצא דרז מאליצא דשמואל מדשמעין דלא אזלינן בתר רובא אלא היכא שהדמים מסייעים למוחזק ולא שמעין זה במקום דאין הדמים מסייעים:

כו.

בבש ע"יו בו'. באלו הן הנשרפין (סנהדרין דף עו: ושם) מפרש דרישא נקט כגש לרבותא וסיפא נקט דחפו לרבותא: **קרע** בסותי חייב. תימה היכי מייתי ראיא דלמא שאני הכא שהיה לו להסיר הגחלת מעל בגדו מדע מדנקט רבה על בגדו חייב מכלל דעל צצרו פטור והתם לקמן (דף צג.) תנן סמא את עיני אפי' על מנת לפטור חייצ אלא ע"כ על צצרו פטור משום שהיה לו להסיר כמו צעל לבו ומת וי"ל דהא פשיטא ליה דמעל צצרו יסיר הגחלת ומעל בגדו לא חייש ולא אינטריך לאתווי ראיא אלא שלא תאמר כיון שמינה על בגדו והוא שזקק א"כ דעתו הוי שיפטור דהא אשכחן אפי' במנאה לקרוע דחייב:

הניח גחלת ע"ל צב עבדו בו'. כשענד כפות ורצו עומד אללו איירי כדפרישית לעיל (דף כז: ד"ה והיה) ומיירי שלא מת העבד אלא הזקק ולהכי מספקא ליה שמה לא ימוש הרצ לסלקו מפני שישלם לו דמי נזקו:

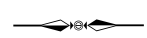
הדרן עלך ביצד הרגל

הבניח. ואיכא גמי דקרו לחביתא כדא ולכדא חביתא. תרווייהו כריכי שאם התנה לתת לו כד והקנה לו כסודר ונתחייב הלוקח לתת דמים יכול הלוקח לומר לא אמן לך דמים אם לא תמן לי חצית דקרי ליה לחציתא כדא לפי שהוא מוחזק ולא אזלינן בתר רובא ואם התנה לתת לו חצית ונתן הלוקח דמים יכול לומר לו המוכר לא אמן לך אלא כד דקרי לכדא חציתא ולא אזלינן בתר רובא ולאומר ר"ת דאפי' רצ דלמר כפרק המוכר פירות (ב"ב דף קצ. ושם ד"ה ולחיו) ולקמן בהפפה (דף מו.) הולכין בממונן אחר הרוז גבי המוכר שור לתצירו ונמלא נגמון הכא מודה שיהיו הממוזק לומר למנאיא אע"פ שהרוז מסייעך לא מנאיא ממני ממונן דקיס לי בנפשאי שאני מן המיעוט אצל בנמלא נגמון לא מנאי אמר מוכר קיס לי בנפשך שאתה מן המיעוט דזנזי לנכסמא דלדצרנא יאמר הלוקח למוכר אתה הטעמני דקיס לי בנפשאי שאני מן הרוז דזנזי לרדיא וא"ת ומחוי אי דמי כדא אי דמי חציתא כדפריך לקמן בריש הפפה (שם) ובהמוכר פירות (ב"ב דף קצ.) וניחוי אי דמי רדיא לרדיא ושם אפרש צע"ה דאפילו לרצנן דפלגינ' אר' יהודה בהמוכר את הספינה (שם דף עו:) גבי מכר הגמד לא מכר הצקר דלית להו הדמים

הכד המניח את הכד בירשו הרבי' ובא אחר ונתקל בה ושברה, פטור. ואם הזיק בה בעל החבית חייב. פתח בכד וסיים בחבית. אמ' רב פפא כד וחבית אחד הוא. למאי נפקא מינה, כלומי' מה צורך לדקדק בזה, ואמ' למקח וממכר. קיימ' לן כי הכד הוא פחות מן החבית שהכר שואבין בו מים א) מן המעין כדכת' וכדה על שכמה, והחבית גדולה (לחביתא) [ממנה]. ואם אמ' אדם לחבירו חבית אני מוכר לך רוב אותו המקום קורין לגדולה חבית ולפחותה ממנה כד, ומיעוטא קרו גמי לחביתא כדא ולכדה חביתא. והמוכר אומ' כדה מכרתיו לך והלוקח אומ' חבית קניתי ממך, מהו דתימא זיל בתר רובא ורובא לא קרו לכדה חביתא.

עין משפט ונר מצוה

קח א מיי פ"ח מהל' מקי ממון הלכה א סמג ענין פו:
ב ב מיי פ"צ מהלכות יבום הלכה ד סמג ענין כא טושי"ע אה"ע קטו קטו סעיף ח:
ק ב מיי פ"ח מהלכות חובל ומזיק הלכה י סמג ענין ע טושי"ע ח"מ סימן תכא סעיף א:
קח ד ד ה ר ז מיי שם הלכה יז טושי"ע שם סעיף יא:
קכ ח טושי"ע ח"מ סי' שפג סעיף א וסימן תיח סעיף יח:
ק י מיי פ"ד מהלכות חובל ומזיק הלכה כז סמג ענין ע טושי"ע שם:
קיא י ב מיי פ"ג מהל' רוצח הלכה ט:
קיב ל מיי פ"ה מהל' חובל ומזיק הלכה א סמג ענין ע טושי"ע ח"מ סימן שפ סעיף א:
קכ ג מיי שם פ"ד הלכה כז ועיין בהשנות וצמ"מ וצניי שהאריך סמג שם טושי"ע ח"מ סימן שפג סעיף א וסימן תיח סעיף יח:
א ג מיי פ"ג מהלכות מקי ממון הלכה ה סמג ענין פא טושי"ע ח"מ סימן תיב סעיף א:
ב ס מיי פ"ג מהלכות גזילה וצניעה הלכה ה סמג ענין עד טושי"ע ח"מ סימן רסד סעיף ה:



רבינו חננאל (המשך) ומת פטור, מאי טעמ' היה לו להשליכה מעל לבו. הניח גחלת על בגד חבירו וגשרף חייב. אמ' רבא תרווייהו תנניהו, דתניא דחפו לתוך האור או לתוך המים ויכול לעלות משם ומת פטור. בגדו דתנן קרע את כסותו ושיבר את כדו חייב. ש"מ דאפי' אם אמ' לו קרע וקרע חייב, וכל שכן הרואה אותו שורף את בגדיו ולא הציל שחיוב השורף בנפשאי שאני מן המיעוט אצל בנמלא נגמון לא מנאי אמרי' היה לו להציל כממונו אלא למזיק אמרי' ליה לא היה לך להזיק ממון חבירך ויכון שהזיקתה נתחייבת. בעי רבא עבדו כגופו דמי, והנותן גחלת לבלבו נשרף בלב הנותן גחלת בלב אדונו עצמו דמי (דמי), מה בלב אדונו עצמו פטור דאמרי' כיון שיהיה להסירה מעל לבו היה לו להסירה, לא הסירה הוא הרג עצמו, כן דין העבד ופטור. או כממונו דמי, כמו הנותן גחלת בכליו או בפירותיו או על גדי וגשרף שחייב, כך דין העבד וחייב. בתר דבעיא הדר פשטא, עבדו כי גופו והנותן גחלת בלב העבד, בדללא כפית ויכול להסירה ולא הסירה וגשרף ומת, פטור. שורו כממונו, וחייב. הדרן עלך הרגל מועדת

פרק שלישי: המניח את

הכד המניח את הכד בירשו הרבי' ובא אחר ונתקל בה ושברה, פטור. ואם הזיק בה בעל החבית חייב. פתח בכד וסיים בחבית. אמ' רב פפא כד וחבית אחד הוא. למאי נפקא מינה, כלומי' מה צורך לדקדק בזה, ואמ' למקח וממכר. קיימ' לן כי הכד הוא פחות מן החבית שהכר שואבין בו מים א) מן המעין כדכת' וכדה על שכמה, והחבית גדולה (לחביתא) [ממנה]. ואם אמ' אדם לחבירו חבית אני מוכר לך רוב אותו המקום קורין לגדולה חבית ולפחותה ממנה כד, ומיעוטא קרו גמי לחביתא כדא ולכדה חביתא. והמוכר אומ' כדה מכרתיו לך והלוקח אומ' חבית קניתי ממך, מהו דתימא זיל בתר רובא ורובא לא קרו לכדה חביתא.

^[1] ע"י בערך ערך דף א'.